

한국가스공사 상임감사

징계 요구

제 목 성실의무 위반 등
관 계 부 서 A본부 B부
조 치 부 서 경영지원처 인사부
내 용

1. 사건개요

A본부 B부 차장 X(이하 “징계대상자”)는 수차례 업무지시 불이행, 직무 태만 및 행정절차 지연, 부적절한 언행, 근무시간 중 책상 위에 발을 올린 채 취침 등의 부적절한 행위, 직장 무단이탈 등 성실의무, 품위유지의무 및 직장이탈금지를 위반하는 부적절한 행위를 하였다.

< 징계대상자 현황 >

성 명	나 이 (만)	입 사 일	직 급 (직 위)	소 속 (기 간)
X	0000년생 (00세)	‘00년 00월 00일	3급 (차장)	A본부 B부 (‘00년 00월 00일 - 현재)

2. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1항에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제39조(직장이탈금지)에서 ‘공사의 직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.’라고 규정하고 있다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

차장 X(징계대상자)는 ‘00년 00월 00일 일반직 5급 직원으로 채용되어 a지사, b지사, c사무소, d본부 등을 거쳐 ‘00년 00월 00일부로 A본부 B부에서 근무하고 있는 자로서,

가. 업무태만

1) 업무지시 불이행

‘00년 00월 00일 징계대상자는 관리부장의 비전핵심가치내재화 교육 실시 지시를 정당한 사유 없이 거부하였으며, 재차 지시 이후에야 기한이 경과한 조직문화 인사이트 교육을 제외한 비전핵심가치내재화 교육만 실시한 것으로 확인되었으며, ‘00년 0월 00일부터 수차례 반복된 지역본부 인사내칙 개정 지시¹⁾를 거부하여 관리부장이

1) 관리부장이 직접 인사내칙개정 초안을 작성하여 이를 바탕으로 0월 0일까지 인사내칙 개정을 완료하도록 징계대상자에게 지시

직접 인사내칙 개정을 완료하였고, 이후 내칙 개정을 위한 인사위원회 개최 지시 또한 노사협의회 의결 사항²⁾이라는 자의적 판단을 근거로 거부하여 관리부장이 직접 인사위원회를 개최하여 인사내칙 개정 업무를 마무리하고 공포한 것으로 확인되었다.

2) 직무 태만 및 행정 절차 지연

‘00년 00월 00일 징계대상자는 인사부의 임금피크제 직원 서류 제출 기한 당일 업무 인수인계 없이 당직 휴가를 사용하여 서류 제출 기한을 지키지 못한 것으로 확인되었으며,³⁾ ‘00년 00월 00일 관리부장의 설비운영부 공급장 선임관련 인사위원회 개최(‘00년 00월 00일)를 지시받았음에도 별도 보고 없이 이를 방치하였고, 관리부장이 재차 00월 00일까지 개최를 지시하자 당초 기한보다 00여 일이 경과한 00월 00일에야 관련 절차를 완료한 것으로 확인되었다.

나. 부적절한 행위

징계대상자는 ‘00년 00월 00일 부산경남지역본부 관리부에 발령 이후, 근무시간 중 휴대폰을 착용하고 의자를 완전히 젖히거나 책상 위에 발을 올린 채 잠을 자는 등의 부적절한 행위를 지속적으로 한 것으로 확인되었으며, 관리부장의 교육 실시 지시를 거부하는 과정에서 같은 부서에서 근무하는 김○○차장에게 “야! 김○○차장이 부장이야!”라고 외치거나 관리부장에게는 “○○야, ○○야!”라고 이름을 부르며 반말을 하는 등의 폭언을 한 것으로 확인되었다.

다. 직장 무단이탈 행위

징계대상자는 ‘00년 00월 00일 안전체험 교육⁴⁾ 시 안전부의 지시로 오전 정상근무 후 교육에 참석해야 하나 오전 근무시간에는 회사를 무단이탈하고 오후 교육에 참석한 것으로 확인되었다.

2) 해당 건은 노사협의에서 인사내칙 개정을 요구하지 않아 노사협의회 의결서가 필요하지 않은 사항이며, 이러한 상황을 징계대상자에게 알려주고 업무 추진을 재차 지시하였으나 징계대상자가 거부하였다.

3) 인사부의 독촉 연락을 받고 부담당자가 서류를 구비하여 제출함.

4) 교육 장소는 ○○시 □□구 ○○119안전센터이며, 교육시간은 00:00 ~ 00:00으로 예정되어 있었다.

관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 '가'항 관련 (업무태만)

징계대상자는 관리부장으로부터 교육실시 지시를 받은 사실은 인정하면서도 이를 고의로 거부한 적은 없고, 해당 교육은 전 부서가 실시하는 것도 아니기 때문에 굳이 할 필요가 없다고 판단하여 조직문화 인사이트 교육은 시행하지 않았다고 진술하였으며, 인사내칙 개정 업무와 관련하여서는 개정 완료 지시가 있었으나, 관리부장으로부터 내칙 확정 여부를 전달받지 못해 업무를 마무리하지 못하였다고 진술하였다. 아울러 내칙 개정 후 인사위원회 개최 지시에 대해서도 노사협의회 의결서가 선행되어야 함을 언급하였을 뿐 업무 자체를 거부한 사실은 없으며, 이후 관리부장이 개정업무를 직접 완료한 것에 대하여 별도의 의견은 없다고 진술하였다. 또한, 인사부의 '임금피크제직원 관련 서류 제출 요청' 기한 경과 건에 관하여, 업무 인수인계 없이 휴가를 사용한 사실은 있지만 서류 제출 기한이 다소 경과하더라도 큰 문제가 없다고 생각하였고, 설비운영부로부터 제때 서류 전달이 되지 않아 뒤늦게 본인이 직접 서류를 취합하여 인사부에 제출하였다고 진술하였으며, 마지막으로 공급장 선임을 위한 인사위원회 개최 지시에 대해서는, 타 업무를 병행하는 과정에서 업무 일정이 지연된 것이나 이에 대해 관리부장에게 별도로 구두 혹은 서면보고를 한 사실은 없다고 진술하였다.

상기 진술에도 불구하고 첫째, 비전핵심가치내재화 교육과 관련해서는, 담당자인 징계대상자가 교육 시행이 불필요하다고 판단하여 기한 내 시행하지 않았다고 진술한 점, 관리부장 및 주변 직원들이 징계대상자의 업무 거부 사실을 일관되게 진술하고 있는 점 등을 종합할 때 이는 자의적 판단에 따른 명백한 업무태만 및 지시 불이행에 해당되는 것으로 판단된다. 둘째, 인사내칙 개정과 관련해서는, 징계대상자는 내칙 미확정을 사유로 들고 있으나 실지감사 중 확인된 자료에 따르면⁵⁾

5) 업무 지시는 플로우 쪽지 등을 통해 이루어졌으며, 인사내칙 초안은 각 부서들의 변경사항이 모두 반영된 것으로 확인되었다.

관리부장은 인사내척이 내부적으로 확정된 후 업무지시를 한 것으로 확인되며, 징계대상자는 고의적으로 업무지시에 따르지 않은 것으로 판단된다. 셋째, 인사부 서류 제출 기한 도과와 관련하여, 기한 엄수는 공사 직원이 준수해야 할 성실의무의 근간임에도 징계대상자가 업무 인수인계나 유관 부서와 협의 없이 업무 마감기한을 준수하지 않은 것으로 판단된다. 마지막으로, 공급장 선임 인사위원회 개최 지시 건 역시 징계대상자는 사전 보고나 소명 없이 관리부장의 지시 사항을 따르지 않은 바, 이는 성실의무를 위반하고 조직 기강을 문란케 한 행위로 판단된다.

나. 위반행위 '나'항 관련 (부적절한 행위)

징계대상자는 근무시간 중 헤드폰을 착용한 사실은 부인하며, 다만 휴게시간이나 업무 중 피로를 느낄 때는 의자를 젖히고 발을 올린 행위는 인정하며 이는 단순한 휴식 차원에서 행한 것이라고 진술하였다. 또한, 관리부장의 교육 지시를 거부하는 과정에서 같은 부서에서 근무하는 김○○차장에게 “야! 김○○차장이 부장이야!”라고 한 적은 없으나 관리부장에게 “○○야, ○○야!”라고 반말을 사용한 적은 있다고 진술하였다. 그러나 관리부 직원 대다수는 징계대상자가 근무시간 중 상시로 헤드폰을 착용하였음을 일관되게 증언하고 있어, 징계대상자의 주장은 사실과 다른 것으로 판단된다. 더욱이 사무실에서 의자를 젖히고 발을 올리거나 헤드폰을 착용하고 근무하는 태도는 인턴직원이 근무하는 기간에도 계속되어 다수의 직원이 수치심과 불편함을 느꼈다고 진술하는 등 징계대상자는 공사 직원으로서의 품위를 심히 훼손하는 행위를 하였다. 아울러 피해 당사자인 김○○차장을 포함한 주변 직원들의 구체적이고 명확한 진술을 종합해 볼 때 징계대상자의 부인은 신빙성이 낮다고 판단되고, 다수의 직원 앞에서 고성과 반말을 사용하는 행위 역시 공사의 근무 기강을 문란케 하고 직원의 품위를 저해하는 행위로 판단된다.

그 과정을 징계대상자를 참조로 하여 쪽지로 발송하였으나 피감사인은 해당 쪽지들의 내용을 명확히 숙지하지 못한 것으로 판단된다.

다. 위반행위 '다'항 관련 (직장 무단이탈 행위)

징계대상자는 '00년 00월 00일 안전부의 지시로 오전 근무 후 교육에 참석해야 하는 사실을 인지하였으나 자택이 멀다는 사적인 사유로 오전 근무지에 출근하지 않았고 자택에 머무르다 교육 장소로 바로 이동하였다고 진술하였다. 이는 정당한 승인이나 절차 없이 직장을 임의로 이탈한 것으로서, 고의적인 직장 무단이탈 행위로 판단된다.

징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사직원으로서 취업규칙의 금지사항으로 공사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 되고, 인사규정에 따라 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 교육 실시, 내칙 개정, 위원회 개최 등 정당한 직무상 지시와 기한이 있는 업무에 대하여 자의적인 판단으로 수차례 이를 거부하거나 방치한 점, ② 근무시간 중 상습적으로 책상에 발을 올리고 잠을 자고 헤드폰을 착용하는 등 부적절한 자세로 근무하거나 직장 동료 및 상급자에게 폭언을 한 점, ③ 근무지를 무단으로 이탈한 점 등을 종합할 때, 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제39조(직장이탈금지), 제43조(품위유지의무)를 위반한 징계대상자에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 '법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우'에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (감봉)